

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1171/2530	นางดรฤณศรี ดิสมโชค	โจทก์
	นายประสิทธิ์ เต็กอารีย์	จำเลย
	นายประสิทธิ์ เต็กอารีย์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179, มาตรา 186, มาตรา 237

ความว่า จำเลยยื่นคำแก้ฎีกาไว้เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2530 แต่เพื่อความสมบูรณ์จำเลยจึงขอยื่นคำแก้ฎีกาเพิ่มเติมจากคำแก้ฎีกาที่ได้ยื่นไว้แล้ว โปรดอนุญาต
หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาเพิกถอนทำลายพินัยกรรมที่จำเลยนำไปแสดงต่อ
สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขามีนบุรี และให้โจทก์ได้รับส่วนแบ่งมรดกที่ดิน
โฉนดดังกล่าว เนื้อที่ 15 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา (อันดับ 137)

จำเลยรับสำเนาฎีกาโดยวิธีปิดหมายเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 (อันดับ 138
แผ่นที่ 7)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 141)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ปรากฏว่าพ้นกำหนดยื่นคำแก้ฎีกาแล้วจะยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาอีกไม่ได้ จึงให้ยกคำร้องขอเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาของจำเลย แต่ให้รับไว้เป็นคำแถลงการณ์ จัดการส่งสำเนาให้แกโจทก์ด้วย

พิจาระห์แล้ว ปรากฏว่าพ้นกำหนดยื่นคำแก้ฎีกาแล้วจะยื่นคำร้องขอเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาอีกไม่ได้ จึงให้ยกคำร้องขอเพิ่มเติมคำแก้ฎีกาของจำเลย แต่ให้รับไว้เป็นคำแถลงการณ์ จัดการส่งสำเนาให้แกโจทก์ด้วย

(เสวก จันทรผ่อง-สหัส สิงหวิริยะ-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ